



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/31/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובעים	1	אהרון מחלוף
	2	פנינה מחלוף
		באמצעות ב"כ: עו"ד איתמר כהן נח"ל 1, אשקלון
	נגד	
נתבעים	1	דוד קאפח
	2	שולמית קאפח
		באמצעות ב"כ: עו"ד אל עמי שאול שד בן גוריון 9, אשקלון טל': 0506948887 פקס: 086759278

החלטה

- ביום 2.8.23. ניתן על ידי פסק דין המורה על מחיקת ההליך דנן תוך קביעת תנאים מוקדמים להגשת תביעה חדשה בגין חלק מהסעדים, וזאת במענה לבקשה שהגישו התובעים, שכותרתה "הודעה מטעם התובעים" אשר בה עלתה, להלכה ולמעשה, בקשה למחיקת ההליך דנן. כמו כן מצאתי לנכון לחייב התובעים בהוצאות הנתבעים בגין הוצאות הדיון האחרון.
- כעת לפני בקשה "לעיון מחדש ב'פסק דין' מיום 2.8.23" בטענה לאי-הבנה בנוגע להסכמה למחיקה אליה התכוונו התובעים, אשר התכוונו למחיקת הסעדים הכספיים בלבד מגדר התביעה, וגם זאת בלא צו להוצאות.

נימוקי הבקשה

- התובעים ציינו בסעיף 4 להודעתם כי הם מסכימים להצעת כב' המפקח, אשר הועלתה בדיון האחרון שהתקיים בפניו. הצעת המפקח, כפי שגרסה גם בפרוטוקול, היתה כי התובעים ישקלו למחוק את הסעדים הכספיים שתבעו במסגרת כתב תביעתם.
- התובעים הודיעו כי הם מקבלים הצעה זו.
- כמו כן, התובעים התנו הסכמתם למחיקת הסעדים הכספיים בכך שלא יושתו עליהם הוצאות. לטענתם, היה על המפקח ליידע התובעים מראש כי מחיקה כלשהי עשויה להביא לחיובם בהוצאות. לו היו יודעים התובעים כי מחיקת סעדים תוביל לחיובם בהוצאות לא היו מגישים בקשתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. בהודעה מטעם התובעים אמנם עולה חוסר בהירות ועשוי להשתמע כי התובעים הסכימו למחיקת התביעה כולה, אך אם כך היה על המפקח להימנע ממתן פס"ד המורה על מחיקת התביעה טרם ערך את הבירור הדרוש ואיזו הסכמה בדיוק ניתנה מטעם התובעים.
7. אף לא היה מקום להשית הוצאות בגין התובעים בגין הדיון האחרון, כפי שנקבע, שכן גם הנתבע 1 לא התייצב לדיון לחקירה על תצהירו, בעוד שהנתבע 1 נעדר בשל מצב רפואי.
8. לו ידעו התובעים כי מחיקת התביעה כולה עשויה להתקבל, אך בתנאי שהגשת תביעה חדשה בסעדים מסוימים תהיה מותנית, לא היו מציעים מחיקתה בשום אופן.
9. על כן מתבקש כב' המפקח לתקן את פסק הדין שניתן כך שיימחקו רק הסעדים הכספיים ויתר ענייני התביעה ימשיכו לדון.

תגובת הנתבעים

10. למען הזהירות, כפי שיובהר בהמשך, הוריתי לנתבעים בהחלטתי מיום 13.8.23, למסור תגובתם.
11. בקשה ל"עיון חוזר" אינה נזכרת בתקנות סדר הדין האזרחי והיא יציר הפסיקה, כאשר השימוש בה נעשה במסורה, ובכל אופן אין הליך חריג זה מיועד לתיקון פסק דין.
12. הנתבעים מתנגדים בתוקף ל"תיקון" פסק הדין כך שרק הסעדים הכספיים יימחקו מגדר התביעה.
13. על אף התוצאה שאינה נוחה לתובעים, אין להם להליך על עצמם בלבד שכן הם בחרו להגיש הודעה בה התבקשה מחיקת התביעה כולה. התובעים מבקשים כעת להחזיק במקל משני קצותיו: הם ביקשו לבחון אפשרות של מחיקת התביעה כולה בלי הוצאות אך להשאיר לעצמם פתח מילוט לחזור בהם מהסכמתם לו יחויבו בהוצאות.
14. הנתבעים סבורים כי אמנם היה מקום מלכתחילה לדחות את "ההודעה" שהגישו התובעים ולהורות להם להגיש בקשה מסודרת. כן סבורים הנתבעים כי לו היתה מוגשת בקשה מסודרת למחיקת התביעה היה מקום לדחות אותה ולחייב התובעים בהוצאות בגין ניהול ההליך כולו.
15. אשר לחיוב בגין הוצאות הדיון הקודם: הנתבע 1 לא נדרש היה להעיד טרם עדות התובע 1 וחקירתו וככל והתובע 1 היה מתייצב לדיון כך היה עושה גם הנתבע 1.

דיון והכרעה

16. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה מטעם הנתבעים אני סבור כי דינה להדחות.

המסגרת הנורמטיבית

17. תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (כמו גם התקנות בנוסחן הקודם) אינן מאפשרות להגיש בקשה שעניינה "עיון חוזר בפסק דין", בין אם מדובר בטעות טכנית ובין אם מדובר בטעות מהותית שנפלה, לדידו של בעל דין, בפסק דין שניתן. עם זאת, סעיף 81 לחוק בתי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, מאפשר לערכאה הדיונית שנתנה את פסק הדין לתקן טעות שהיא טכנית במהותה, אשר נפלה בפסק דינה. לעומת זאת, תיקון טעות מהותית שנפלה בפסק דין, אף אם הערכאה הדיונית מודה כי שגתה - לא ניתן לתקן אלא בהסכמת הצדדים.

18. כב' השופט י' כשר, סיכם את ההלכה בעניין תיקון טעות בפסק דין, בע"א 8227/20 קסירר נ' אמסלם (נבו, 12.7.23) כדלקמן:

סמכות בית המשפט – תיקון לפי סעיף 81 לפ"ד

41. טעות שנפלה בפסק דין ניתנת לתיקון בשני מסלולים: תיקון על ידי הערכאה שנתנה את פסק הדין ("תיקון אופקי"), ותיקון על ידי ערכאת הערעור ("תיקון אנכי") (טל [החלטת בית דין](#) "החלטת בית דין", [החלטת בית דין](#)).

[החלטת בית דין](#) ומה שביניהם: על חלוקת תפקידים יעילה בין שלוש ערכאות שיפוט" משפטים מה 333, 339 (2015) (להלן: חבקיין).

42. [החלטת בית דין](#) ל [החלטת בית דין](#) מתווה את סמכות

הערכאה שנתנה את פסק הדין או את ההחלטה, לבצע תיקון אופקי:

"תיקון טעות בפסק דין

81. (א) מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתו, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה; לענין זה, 'טעות' - טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה.

(ב) בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על כל תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן.

(ג) תוקנו פסק דין או החלטה אחרת כאמור בסעיף קטן (א) יראו, לענין ערעור, את מועד החלטת התיקון כמועד מתן פסק הדין או ההחלטה האחרת. (ד) החלטה לפי סעיף קטן (א) אינה ניתנת לערעור אלא בערעור על פסק הדין או ההחלטה האחרת."

81, על תתי-סעיפיו, מהווה חריג לעיקרון "גמר המלאכה" (Functus

Officio), אשר נועד להבטיח כי יהא סוף להתדיינות באופן שיקדם ודאות משפטית, וכן למנוע את עיסוקה של מערכת המשפט בעניינים חוזרים שכבר הוכרעו (סעיף 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ, פ"ד נז(5) 462, 475 (2003)).

43. [החלטת בית דין](#) מסמיך את בית המשפט לתקן טעות שנפלה בפסק הדין, גם ללא הסכמת הצדדים, זאת כאשר מדובר בטעות מן הסוג המנוי בסעיף:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי, וכיוצא באלה". בפסיקה נקבע כי יש לפרש את סוגי הטעויות המנויות בסעיף על פי פירושן הלשוני הרגיל, ולא על דרך של פרשנות מרחיבה (ה"פ 769/77 יוסיפוב נ' יוסיפוב, פ"ד לב(1) 667, 670-671 (1978); ה"פ 5720/05 גופר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה, פסקה 6 [פורסם בנבו] (5.8.2007)). ברי כי לא ניתן, מכוח הוראת 81(ה) ל-769/77 (ה"פ 9357/09 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עמיר, פסקה 5 להחלטת הרשם י' מרזל [פורסם בנבו] (10.3.2010); ובנוסף: ה"פ 4765/21 מ.ר.ג. יזמות בע"מ נ' אנשי העיר פרויקטים בע"מ, פסקה 7 להחלטת הרשם ר' גולדשטיין [פורסם בנבו] (21.11.2021)). מאפשר תיקון טעויות מהותיות שנפלו בפסק דין, אם הדבר

נעשה בהסכמת הצדדים.

19. הואיל והיה סיכוי תאורטי כי הנתבעים יסכימו למבוקש, קרי לתיקון פסק הדין, הוריתי על תגובתם. משניתנה תגובתם כמפורט לעיל, ברור כי הם מסרבים לכל תיקון בפסק הדין שניתן, גם אם דעתם אינה נוחה מחלק מהקביעות בו.
20. באם לא ניתן לתקן טעות מהותית ברכיב מסוים שנקבע בפסק דין בהעדר הסכמה של שני הצדדים, מקל וחומר כי לא ניתן לבטל פסק דין המורה על מחיקת התביעה כולה. בהעדר הסכמה מטעם הנתבעים, אין בסמכותי להורות על ביטול פסק הדין, כמו גם על תיקון פסק הדין, בדרך של ביטול ההוראות שניתנו במסגרתו בדבר מחיקת הסעדים שאינם כספיים.
21. לפני התובעים פתוחה הדרך לפנות לערכאת הערעור לשם ביטול "הטעות" שלשיטתם נפלה בפסק דיני, הן לעניין חיובם בהוצאות והן לעניין מחיקת הסעדים שאינם כספיים, או ביטול ההגבלות שהוטלו באם יגישו תביעה חדשה.
22. אמנם הערכאה הדיונית רשאית להבהיר, מקום בו מצאה כי נפלה שגגה תחת ידה, וכי אלמלא מגבלות סעיף 81 לחוק בתי המשפט היתה מורה על התיקון המבוקש (ראו ע"א 9111/15 מרגלית ש.א רכב בע"מ נ' מדינת ישראל (31.10.2017)). ברם, כפי שיוסבר להלן, איני סבור כלל כי נפלה תחת ידי טעות מהותית במסגרת פסק הדין מושא הבקשה.
23. טעות טכנית אכן נפלה במסגרת סעיף 19 לפסק הדין, אולם מדובר ב"התפרצות לדלת פתוחה" שכן בסעיף זה אישרתי לצרף את התצהיר המשלים מטעם הנתבעים בטענה כי התובעים לא מסרו תגובתם בעוד שאכן בדיון שהתקיים ביום 15.5.23 נמסרה הסכמתם לכך. אם כן עסקינן בטעות שאין לה כל נפקות משפטית, או מעשית, לא בהליך זה ולא בכל תביעה עתידית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. בהודעה אשר הביאה למתן פסק הדין מושא הבקשה דנן, נכתב בסעיף 2 בזו הלשון: "**במהלך הדיון העלה כבוד המפקח על המקרקעין, הצעה, לפיה ימחק ההליך זכאן, וככל ויחפצו התובעים, הוא יוגש בטריבונל אחר.**" (הדגש אינו במקור – א.א.). כידוע, לא כותרת המסמך היא זו הקובעת את מהות הבקשה, כפי שלא כותרת החלטה או פסק דין היא הקובעת אם בית משפט נתן החלטה, או פסק דין, או פסק דין חלקי בעניין מסוים.
25. כאמור לעיל, הסעד המבוקש בסעיף הראשון לאחר מלות הקדמה ב"הודעה" שהגישו התובעים, ברור ומפורש ואין מקום להכביר עליו מילים. גם הנימוקים שבהמשך ההודעה, מחזקים, לטעמי, את כוונת התובעים לבקש את מחיקת התביעה כולה, כגון מצבו הרפואי של התובע 1 – מדוע רלבנטי מצבו הבריאותי המתדרדר של התובע 1 אם בכל זאת מבקשים התובעים להמשיך בהליך דנן?
- גם האמור בסעיף 4 להודעה, בו מוזכרות ההוצאות הכבדות בהן נשאו התובעים עד כה לשם מימון ההליכים נגד הנתבעים, מעידות על כוונה לסיים את ההליך כולו.
26. לא בכדי ב"כ הנתבעים התרעם על הכותרת של מסמך הבקשה שהוגדר כ "הודעה" כאשר גם לדידו ברור היה כי מדובר בבקשה למחיקת התביעה דנן ואשר לדידו היתה למעשה בקשה להפסקת תובענה, כאמור בתקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.
27. דומה כי התובעים סברו כי אם אך יואילו להודיע על מחיקת התביעה תמחק התביעה בלא כל תנאי ובלא חיובם בהוצאות ורק משנוכחו לדעת כי לבקשה למחיקת התביעה בשלב בו נמצאים ההליכים צמוד "תג מחיר" החליטו לטעון בדיעבד כי לא התכוונו למחיקת התביעה.
28. אני סבור כי, ככל שנפלה טעות, הרי שהיא נפלה בגדר ההודעה שהגישו התובעים ולא בגדר פסק הדין שניתן בעקבותיה. לו אכן ביקשו התובעים בזמן אמת להביא למחיקת הסעדים הכספיים בלבד מגדר התביעה דנן, מצופה היה, כי מיד לאחר שהוגשה תגובת הנתבעים ביום 27.7.25, יזדעקו ויבהירו כי אין בכוונתם להביא למחיקת התביעה או להפסקתה, כפי שהבינו בטעות, כביכול, הנתבעים.
29. אשר להוצאות בהן חויבו התובעים, הרי שהוצאות אלו לא נפסקו בשל עצם מחיקת התביעה דנן, אלא בגין ההוצאות המיותרות שנגרמו לנתבעים עובר לדיון לשמיעת עדויות שנקבע ליום 15.5.23 ולא יצא אל הפועל. במסגרת החלטתי בתום הדיון קבעתי כי הנתבעים יוכלו לדרוש הוצאות בגין הדיון, לאחר הגשת חו"ד רפואית מטעם התובעים. כמפורט בפסק הדין לא הוגשה לפני חוות דעת רפואית לפיה התובע 1 לא היה כשיר להתייצב לדיון.
30. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לתיקון טעות בפסק הדין או לביטולו.
31. משלא התבקשו הוצאות מטעם הנתבעים אין צו להוצאות.

ניתנה ביום 14 אוגוסט 2023, כ"ז אב תשפ"ג, בהעדר.

Colic



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/31/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין